



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1259/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

דוד שלמה
באמצעות ב"כ: עו"ד שחמון (שריר) גילי
בלוץ 2, תל אביב

המבקש:

נגד

1. שניידר מלי מלכה
 2. חכמוב שניידר דיאנה אסתר
 3. חכמוב עופר חי
- שלמה בן יוסף 11, דירה 39, תל אביב

המשיבים:

החלטה

1. בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, לכוף המשיבים, בקנס או במאסר, לקיים פסק הדין שניתן ביום 22.1.2024, בהסכמת הצדדים במעמד הדיון, בתביעה שמספרה 5/18/2024 (להלן - "פסק הדין").
2. כנטען בבקשה, המשיבים אינם מקיימים פסק הדין משאינם מבצעים העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתם הגורמים לנזקי רטיבות בדירת המבקש, בהתאם לחוות דעת המומחה המכריע מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, אסי פייזק (להלן - "המומחה").
3. ברקע הדברים, בקשה קודמת שהגיש המבקש נגד המשיבים לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, אשר נדחתה בהחלטה מיום 13.6.2024, משהוריתי כי על המבקש לנקוט הליך הוצאה לפועל לאכיפת פסק הדין, טרם הגשת בקשה לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט (תובענה שמספרה 5/803/2024). זאת, משקודם לנקיטת הליך בזיון בית משפט, הנחשב הליך אכיפה קיצוני, על המבקש למצות דרכי אכיפה חמורות פחות,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1259/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובכללן אכיפת החיובים מושא פסק הדין באמצעות ההוצאה לפועל, המהווה דרך אכיפה חמורה פחות מהליך בזיון בית משפט. כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, מקובל לראות בהליך הבזיון הליך שיורי, לאחר שההליכים האחרים האפשריים נבחנו או מוצו. השימוש בכלי אכיפה זה, אשר פגיעתו עשויה להיות קשה, צריך להיות מוגבל רק למקרים מתאימים, עת אין להיזקק להליכי בזיון בית משפט כאשר קיימת דרך אחרת לביצוע ההוראה השיפוטית (רע"א 3888/04 **שרבט נ' שרבט**, פ"ד נט(4) 49, 58 (2004); רע"פ 7148/98 **עזרא נ' זלזניאק**, פ"ד נג(3) 337, 349-350 (1999)).

4. כנטען בבקשה, ביום 24.7.2024 פתח המבקש תיק הוצאה לפועל לאכיפת פסק הדין בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב (תיק שמספרו 523260-07-24).

5. בהתאם להחלטת כבוד רשמת ההוצאה לפועל מרים סגל מיום 13.8.2024, נקבע מועד לביקור המומחה בדירת המשיבים (החייבים בהליך ההוצאה לפועל), לאחריו הורתה הגשת דוח מפורט של המומחה לתיק.

6. ביקור המומחה בדירת המשיבים התקיים ביום 11.9.2024. ביום 12.9.2024 ניתנה חוות דעת עדכנית של המומחה, בהתאם להחלטת כבוד רשמת ההוצאה לפועל.

7. בחלוף 3 ימים ממועד מתן חוות דעת המומחה, הגיש המבקש הבקשה דנן.

8. משעה שקיים הליך הוצאה לפועל תלוי ועומד לאכיפת פסק הדין, על המבקש למצות הליך זה במלואו, טרם נקיטה בהליך בזיון בית משפט.

9. בתוך כך, אין בידי לקבל טענת המבקש לפיה הואיל והליך ההוצאה לפועל לאכיפת פסק הדין כרוך בעלות כספית גבוהה, יש לבכר נקיטת הליך אכיפה לפי פקודת בזיון בית משפט. כאמור, אכיפת פסקי דין וצווים של בית המשפט תיעשה על ידי אמצעי הכפיה החמור פחות מבין אלה המתאפשרים. כלשון כבוד המשנה לנשיאת בית המשפט העליון (בדימוס), חנן מלצר בפסק הדין שניתן בע"פ 5338/17 **משה אבוטבול - ראש עיריית בית שמש נ' פיליפ**, פורסם ב"נבו" (1.11.2018): "הקנס המתמשך עלול לפגוע באופן קשה בכיסו ובקניינו של אדם, והמאסר פוגע ממשית בחירותו האישית - זכויות יסוד המעוגנות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. משכך,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1259/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השימוש באמצעי אכיפה על פי הפקודה, צריך להיעשות במשורה, וכעניין חריג, ולהיות מוגבל למצבים בהם כל יתר האמצעים כבר מוצו ולא הועילו, ולא נותר אלא להשתמש בהליך בזיון בית משפט כדי להבטיח את אכיפתה של ההוראה השיפוטית".

10. בהעדר החלטת כבוד רשמת ההוצאה לפועל, לפיה לא ניתן לאכוף צווי העשה נגד המשיבים בגדרי הליך ההוצאה לפועל, הנני לדחות הבקשה דנן.

11. משלא התבקשה תגובת המשיבים, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ג אלול תשפ"ד, 16 ספטמבר 2024, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו